



遗产限定继承论

马新彦^{*}

内容提要 “遗产无限继承论”是《继承法》时代的产物,具有历史性贡献。但随着经济发展,在私人财富巨额增长,财富的种类、来源多元化,以及现代家庭伦理发生巨变的今天,仍坚持此种解释论却有诸多弊端。“遗产限定继承论”以社会主义核心价值观为价值基础,可以准确回应现代家庭伦理的文化共识、合理地解决父母继承顺位的立法技术难题、圆满实现规范领域内条款之间的自治性与协调性,并可有效地发挥家事法的教育功能,因而应成为《民法典》体系化建设重要的理论基础。

关键词 限定继承 无限继承 血缘传承性遗产 财产本源主体 继承顺位

DOI:10.14111/j.cnki.zgfx.2021.01.007

传统理论就继承人对遗产债务承担有限责任与否,有限定继承与概括继承概念之分^①,本文所指限定继承非彼限定继承,其相对概念是无限继承。继承人仅得继承被继承人特定遗产的,为限定继承;对被继承人全部遗产均可继承的,为无限继承。^② 本文赋予“限定继承”以新要义,旨在发现并揭示《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)继承编诸多条款内在规律的科学性与道德性,使塑造《民法典》精神灵魂的价值理念在条文的具体实施中得以实现,并增进《民法典》规范体系内逻辑的一致性,以及规范之间的协调性、互助性、相互渗透性。

^{*} 吉林大学法学院教授。本文系2018年度国家社科基金重大研究专项项目“社会主义核心价值观在民法典中的价值定位与规范配置”(项目批准号:18VHJ003)的研究成果。

① 前者指继承人仅以其继承遗产的价值为限对被继承人的债务负清偿责任,超出继承遗产价值的债务,继承人不负责任;后者指继承人的清偿责任不以继承遗产的价值为限,概括承受被继承人的财产权利与义务。参见周相:《罗马法原论》(下册),商务印书馆2014年版,第488-489页。从概念的内涵看,与其称之为限定继承与概括继承,不如称之为有限责任继承与无限责任继承。参见张玉敏:《继承法律制度研究》(第2版),华中科技大学出版社2016年版,第8页。

② 史尚宽先生曾有“限制继承”与“无限制继承”的阐述,他指出:因继承范围和继承财产范围有限制与否而有限制继承与无限制继承之分,限制法定继承人范围或继承财产之范围者,谓之限制继承。但其具体的论述则侧重于对法定继承人的限制。参见史尚宽:《继承法论》,中国政法大学出版社2000年版,第9页。





一、遗产无限继承论的现实弊端

遗产是自然人死亡时遗留的个人合法财产。就先逝配偶的遗产而言,有两种分类方式:一是按取得时间,分为婚前个人财产和婚后夫妻共同所有中归其所有的财产;二是按取得来源,分为劳动所得的财产和因继承或受赠所得的个人财产。就继父母的遗产而言,可分为:与生父母结婚前取得的财产和与生父母婚后共同所有中归其所有的财产;劳动所得的财产和因继承或受赠取得的财产。就子女的遗产而言,可分为以自己努力获得的财产和继承、受赠获得的财产,其中,继承、受赠获得的财产又可以有源自于父或母财产,以及源自于祖父(母)或外祖父(母)的财产等。总之,被继承人的遗产呈种类多元性与来源复杂性特征,为原《中华人民共和国继承法》(以下简称《继承法》)制定时无法预料。在原《继承法》的框架下,只要是属于被继承人个人的合法财产,只要继承人与被继承人之间有婚姻、血缘、姻缘及抚养关系的存在,继承人便享有无限制的继承权,可以就被继承人的全部个人财产与其他同顺位的继承人一样享有均等份额的继承权。本文将之称为遗产的无限继承。在私人财富尚不发达的以往,遗产的无限继承根本就不是问题,但在经济发展带来私人财富巨额增长,财富种类、来源多元化,以及家庭伦理发生巨变的今天,应该就是一个问题,甚至是一个非常严重的问题,其弊端体现在如下方面。

(一) 危及遗产依血缘下流

继承法是人类历史上最古老、最原始的制度。当社会资源的稀缺性让人们有了将物占为己有的欲望时,人类就有了死亡后将自己的财产留给自己继承人的意识,就产生人类社会最早的私权——所有权;所有权最核心的本质是为我所有的自由意志,而依自己意志的遗产传承是所有权观念及所有权制度形成的助推器,也是所有权个性自由的诠释与延续。母权制之所以在母系社会群婚制的普那路亚家庭时代产生,又之所以在对偶制家庭时代被废除,都源于深入骨髓的“遗产依血缘下流”的人性欲求。^③“遗产依血缘下流”无论在人类社会的哪个阶段都是继承法的真谛,是人类共同的意志和追求。保证遗产依血缘下流,就是对被继承人意志的最大尊重。

原《继承法》实施之时,改革开放历经7年,国民经济得以发展,人民的劳动收入在满足日常生活需要之后有了结余。但私人财富以劳动收入生活消费剩余的存款为主,且数量不多,鲜有财产源于继承或受赠;城市房屋尚不属于私人所有的财产。^④被继承人死亡后遗留下来可供继承的遗产基本上是劳动收入的结余,且数额不大。对被继承人的配偶、父母、继子女、祖父母、外祖父母,甚至是丧偶儿媳、丧偶女婿而言,继承的遗产仅能满

③ 参见恩格斯:《家庭、私有制和国家的起源》(第3版),人民出版社1999年版,第37-56页。

④ 根据对家庭收支抽样调查,1984年末,城乡居民储蓄存款余额达到1215亿元,人均年存款额达100多元;城乡居民的住宅建成面积有较多的增加,但尚未实施住房改革政策。参见《关于1985年国民经济和社会发展计划草案的报告——1985年3月28日在第六届全国人民代表大会第三次会议上》,载人民网, <http://www.people.com.cn/zgrdxw/zlk/rd/6jie/newfiles/c1170.html>, 2020年11月10日访问。





足短时期的日常生活消费,无限制的继承权不存在影响遗产依血缘下流的问题。

经过几十年经济的快速发展,民众的私人财富状况发生巨大变化。《2019 中国私人财富报告》指出,2018 年,中国个人持有可投资资产 1000 万元人民币以上的高净值人群规模达到 197 万人,持有可投资资产 5000 万元以上人群规模约 32 万人;高净值人群人均持有可投资资产约 3080 万元人民币。随着私人财富的日益增多,财富传承的重要性和紧迫性进一步凸显,家族信托、家族办公室、家族企业规划等服务业务日益受到民众的青睐,^⑤“截至 2020 年,中国私人财富管理市场规模将达到 227 万亿元左右”^⑥。财富依血缘传承成为财富拥有者最根本的利益诉求和财产自由最强烈的渴望。在这样的时代背景下,遗产的无限继承将成为财富依血缘下流的重大威胁。在此以【事例 1】释之:甲男于妻子病逝后与乙女再婚,乙女携未成年儿子与甲男及甲男与前妻所生儿子四人共同生活,婚后两年甲男未留遗嘱病亡。甲男死亡时的个人财产包括:继承父母的遗产 800 万元,接受父母赠与的财产 200 万元,与前妻婚姻关系存续期间经营所得中应归其个人所有 500 万元,继承前妻遗产 250 万元,与乙女共同生活期间经营所得 100 万元中的归其所有的 50 万元,共计 1800 万元。按照《民法典》第 1127、1130 条的规定,被继承人的遗产由儿子、再婚配偶乙女、继子三人均等继承,依遗产的无限继承论,三人分别继承遗产 600 万元。乙女与甲男共同生活两年期间经营收入仅 100 万元,其与未成年儿子却可继承遗产高达 1200 万元,其中 1150 多万元的遗产源自先逝配偶的父母,甚至前妻,或者其与前妻共同努力创造的财富。而无论先逝配偶的父母,还是先逝配偶的前妻都肯定希望遗产流向自己的子孙,而不是先逝配偶的生存配偶及继子;即便是先逝配偶本人,站在一般人的立场上,也肯定希望这 1150 万元流传给自己的儿子,而不是仅仅共同生活两年的再婚配偶和继子。2020 年,辽宁发生了独生子婚礼当天坠楼身亡事件,天崩地裂之时儿媳以继承遗产为目的对该独子名下 183 万元存款申请财产保全,父母声称该存款是他们一辈子的积蓄,于 2016 年以儿子名义存入银行,不属于儿子的遗产。但一、二审法院以父母证据不足驳回父母确认所有权的诉讼请求。^⑦这意味着父母积攒一生欲留给子孙的积蓄将被尚未与儿子形成共同生活关系的儿媳掠夺一部分。很多学者以确保遗产下流为由主张父母第二继承顺位,但现实生活中鲜活的事例表明,对遗产下流构成实质性威胁的,并不是父母的继承顺位,而是遗产的无限继承。

(二) 加剧亲属之间的矛盾、扭曲人的价值观

“法的价值主体——人是理性的,善于通过法律进行自身利益的衡量,善良之人利用法律保护自己的利益;恶劣之人利用法律算计他人的利益、谋取自己的利益。”^⑧有学者

⑤ 参见《2019 中国私人财富报告》,载个人图书馆网, http://www.360doc.com/document/20/0325/14/37780_901584941.shtml, 2020 年 11 月 6 日访问。

⑥ 参见《2020 年中国私人财富管理市场近 230 万亿元》,载经管之家网, https://bbs.pinggu.org/jg/guanli_guanlipeixunsheng_3448038_1.html, 2020 年 11 月 6 日访问。

⑦ 参见辽宁省锦州市中级人民法院(2020)辽 07 民终 1559 号民事判决书。

⑧ 马新彦:《民法典家事财产法制的教育功能——以社会主义核心价值观为价值理念的研究》,载《当代法学》2020 年第 1 期,第 6 页。





称这种理性为“算计理性”。^⑨当法律制度为这些极富“算计理性”之人提供了算计的空间与机会时,他们便会利用法律获取利益。这些人内心越贪婪、越能算计,他们得到的利益就越大。极富“算计理性”之人的对立面是“防范算计”之人,而“算计”是二者之间矛盾的根源,在社交关系的人与人之间如此,在家庭成员之间更是如此。能否以制度的方式将“算计”空间最小化,在一定意义上是衡量法律成功与否的关键要素。

原《继承法》实施之初,与社会经济、文化发展水平相适应,家庭共同利益与家庭成员的个体利益紧密联系在一起,并构成那一时代家庭伦理的主要特征。夫妻共同努力创造的财富是家庭财富唯一的来源,只有夫妻双方互相支持、彼此忠诚,以共同体的形式处理家庭事务,^⑩方能实现家庭共同体财富及个人利益的最大化。由此,男女平等、尊老爱幼,夫妻携手共担责任、平等相待、共享家庭财产权利等是社会大众伦理道德的普遍共识。^⑪在此背景下,遗产无限继承论可以增进家庭共同体的凝聚力、满足家庭成员个体利益诉求。在配偶之间、在先逝配偶父母与生存配偶之间,以及在生子女与继子女之间不易存在因“算计”与“防范算计”而引发的纷争与矛盾。即便原《继承法》规定“夫妻一方死亡后另一方再婚的,有权处分所继承的财产,任何人不得干涉”,也只会具有对处于弱势地位的妇女利益予以特殊保护的意义。

但是,当今时代私人财富呈数额巨大化、来源多元化特征,遗产的无限继承会为惯于、善于“算计”之人创造“算计”的巨大空间。只要巧施“算计”,被继承人父母的财产、被继承人子女的财产、被继承人前妻或前夫的财产,甚至亲家的财产都有可能成为算计者的财产——他们不必辛苦劳动,只需借由婚姻便可以合法获得他人辛苦一生积攒的财产。而辛苦操劳一生创造并积累财富的人们,为了确保自己辛苦创造的财富流传于自己的晚辈血亲,防范自己的遗产借由他人或自己的婚姻流到他处,只能以遗嘱、遗产信托、财产保险等各种方式、手段防范“算计”。在丧偶再婚的老年家庭中,子女们甚至以反对父/母再婚,监控再婚父/母的消费行为或处分财产行为,逼迫父/母立遗嘱将遗产留给自己等方式捍卫先逝母/父的遗产利益及家族利益。于是,在亲属之间,尤其是丧偶且再婚家庭中的亲属之间展开了“算计”与防范“算计”的博弈,无形中加剧了家庭成员、姻亲关系的冲突与矛盾。

严峻的问题不仅于此,若法律制度为极富“算计理性”之人提供了“算计”的空间,而那些善于“算计”之人利用法律确实获取了他人的利益,久而久之,人们就会认为做一个会“算计”的人好过做一个善良的不会“算计”的人,人们会自觉不自觉地学做会“算计”的人,将会“算计”的人认为是聪明的、有本事的,而善良的不会“算计”的人被认为是愚蠢的、无能的。一旦这样的认知成为社会成员的普遍共识,整个社会的价

⑨ 参见周赞:《法律与教化——从儒家的教化理念呼吁法治工程中的教化》,载《太平洋学报》2008年第1期,第89页。

⑩ 参见申晨:《夫妻财产价值本位位移及实现方式——以约定财产制的完善为重点》,载《法学家》2018年第2期,第2页。

⑪ 参见王歌雅:《中国婚姻伦理擅变研究》,黑龙江大学2006年博士学位论文,第336-338页。



值观、道德观、荣辱观就会发生异变。^⑫人们不再以劳动模范、先进个人为荣,而以品牌包、豪华车为傲,以最捷径的方式、最短的时间步入富人群体为追求的梦想和目标。虽然不能说遗产无限继承论会影响、塑造一代人的价值观、荣辱观,但至少可以说,它在一定程度上会助长好逸恶劳、拜金主义的思想。

(三) 破坏民法典继承编体系内规范的正当性与道德性

原《继承法》最大的历史性贡献是在平等价值理念指导下,以女性与男性平等的继承主体地位为前提,赋予女性与男性同等的继承权;以对婚姻本质的尊重与关注为要旨,确立配偶相互继承权,实现了真正意义上的男女平等,第一次真正从财产关系的角度表达对人性和人的自由欲望诉求的尊重与呵护。^⑬此外,将父母列为第一顺位继承人,赋予有抚养关系的继父母与继子女之间如同生父母与生子女等等的继承权,赋予尽了赡养义务的丧偶儿媳与丧偶女婿第一顺位继承权,赋予同一继承顺位继承人均等继承份额等等,在实现平等价值理念的同时,还弘扬了中华民族尊老敬老、和谐、文明的家庭美德。在原《继承法》制定时的历史背景之下,遗产的无限继承有助于实现原《继承法》规范体系内价值理念的贯通性及逻辑的一致性。然而,当这些条文在《民法典》中再现时,无限继承却将使一些规范违背立法的初衷、陷于难以自洽的尴尬境地。

《民法典》第 1130 条规定:同一顺序继承人继承遗产的份额一般应当均等;但对于生活有困难又缺乏劳动能力的继承人,以及对被继承人尽了主要扶养义务或与被继承人共同生活的继承人,应当多分遗产;对于有扶养能力和扶养条件而不尽扶养义务的继承人,应当不分或者少分遗产。该条款由原《继承法》移植而来,无疑表达了平等、自由、友善、和谐等价值理念,体现了对弱者的关爱以及对付出者付出的表彰、尊重和回报。但若将该条款“严格、僵化地适用于现实生活中的所有个案,因要件具备与否得出肯定或否定的结果,将有损于个案的公平与正义,甚至使立法者在内在价值体系基础之上精心构架的规范体系陷于崩溃”^⑭。在此以【事例 2】释之:某男婚后,其父用一生积蓄为其购买住房(价值 1000 万元)并登记在小夫妻名下,结婚数年后,某男不幸于意外事件中身亡,其第一顺位继承人有父亲和配偶,遗产包括祖母赠与的 300 万元存款及夫妻共同所有财产(含住房)中归其所有的份额 600 万元。若在无限继承论下严格适用第 1130 条,则总计 900 万元的被继承人遗产由父亲与配偶均等继承(分别所得 450 万元)。配偶继

^⑫ 更严重的问题是,对于那些“不善于、不惯于理性算计的人来讲,他(她)很难改变自己的个性,去做理性的算计人,因此,对于这部分人来讲,他可能永远只能处于法治社会中的不利地位”。参见前注⑨,周赞文,第 89 页。

^⑬ 中国古代继承制度以嫡长子继承制度为继承法则,且身份继承重于财产继承;家长没有生子的,在同族、同宗的亲属中选择关系最近的男性立嗣为继承人。本宗无人可立的,妻兄弟之子可立继为嗣,但妻仍无继承权。参见赵晓耕主编:《身份与契约:中国传统民事法律形态》,中国人民大学出版社 2012 年版,第 294-295 页。尽管《中华民国民法典》赋予配偶相互继承遗产的权利,但当时受几千年传统宗法理念的影响,加之经济基础较之以往没有本质改变,配偶继承权制度对中国法制史的贡献很难在现实生活中得以体现。参见郑倩:《论尊重被继承人意志原则在继承法中的定位》,载《求是学刊》2016 年第 3 期,第 102 页。

^⑭ 马新彦:《法定继承人继承份额的均等分配——〈中华人民共和国民法典〉第 1130 条解读》,载《法商研究》2020 年第 6 期,第 36 页。



承的遗产,连同分割的共有财产共计1050万元,绝大部分源于被继承人的父亲和祖母,年迈的父亲和祖母饱尝失亲之痛,还须承受损失一生积蓄的严重打击。在前述【事例1】中,在无限继承论下严格适用第1130条,将使被继承人2/3的遗产归属于再婚生存配偶及继子。甚至再婚生存配偶对先逝配偶生病期间的照顾、继子年幼等都会成为适用第1130条第2款、第3款的理由,从而使他们获得2/3强的遗产份额。而被继承人的亲生儿子失去了所有亲人,也失去了亲人们留给他的财产。生存配偶及其继子之所以能够合法地取得这些财产,仅因无限继承。当然,我们也并不认为此事例是第1130条适用的常态,但至少可以肯定地说,以公平、自由、友善、和谐为价值基础的第1130条很难或不能实现所有个案的公平与正义,遗产继承的自由性、私有性、亲缘性、公平性等继承制度的内在道德性^⑮有遭致破坏的巨大风险,而遗产的无限继承便是其中的始作俑者。

原《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国继承法〉若干问题的意见》第2条对同一事件中有相互继承权的数人死亡时间的认定进行了规定。该条款所表达的对客观事实的尊重,对被继承人意志的尊重,以及尽可能地保证遗产的私有性及遗产下流的态度为《民法典》所肯定,并被《民法典》第1121条接受。但是,遗产的无限继承会使该条款距其制定初衷相去甚远。在此以【事例3】释之:刘女因丈夫婚外情而离婚,独自一人将儿子抚养成人,一日,刘女与儿子不幸于同一事件中意外身亡且无法确定二人死亡先后,依据《民法典》第1121条第2款规定推定刘女先于儿子死亡。刘女死亡时遗留的个人合法财产总和为8000万元,为其离婚后辛苦打拼十余年的积累。第一顺位继承人母亲和儿子分别继承4000万元,儿子继承刘女的4000万元连同自己的个人存款100万元,由其父亲,即刘女的前夫作为唯一的第一顺位继承人独自继承。任何一个人站在刘女的立场,都希望将自己的遗产留给生己养己的母亲,而不是背叛了自己的前夫。但恰恰是遗产的无限继承,使其遗产经由儿子流向了前夫。在【事例2】中,假设某男及其配偶双双身亡于极限运动,有证据证明某男先于其配偶死亡,则其遗产900万元由其父及配偶均等继承。配偶继承的遗产连同分割共有财产的份额,共计1050万元再全部由其父母继承。那么,同样失去孩子的两方老人,一方一生积累的财富因为无限继承而流向了他人,另一方却因此获得意外之财。诸如此类的事例显示,遗产的无限继承使立法者精心设计的第1121条失去了它应有的正当性和道德性。

二、遗产限定继承论及其时代意义

(一) 遗产限定继承论的系谱阐释

“遗产限定继承”顾名思义就是对继承遗产的限定,具体而言就是对特定身份继承人继承遗产之范围予以一定的限定,对超出范围的遗产,具有特定身份的继承人不得继承。《民法典》第1122条第2款规定:“依照法律规定或者根据其性质不得继承的遗产,

^⑮ 参见王利民:《民法道德论——市民社会的秩序构造》,法律出版社2019年版,第574-594页。





不得继承。”对于“根据性质不得继承的遗产”，学者多指与人身密切相关的财产权利，但具体的表述与列举之例有些许不同。有观点认为，根据性质不得继承的遗产是指“与被继承人人身有关的专属性权利，如被继承人所签署的劳动合同上的权利义务”^{①⑥}；还有观点认为是指“与自然人人身不可分离的具有抚恤与救济性质的财产权利，如抚恤金、补救金、残疾补助金、救济金、最低生活保障金等的财产权利”^{①⑦}。严格地说，“与被继承人人身密不可分的财产权利”属于根据其性质不得继承的遗产，是一个伪命题。“遗产是自然人死亡时遗留的个人合法财产”，“遗留”表明遗产具有可传承性，被继承人虽然死亡，但财产权利仍然存在，只是权利主体由丧失权利能力的被继承人变更为继承人。而与被继承人人身密不可分的财产权利于被继承人死亡时终止，不能继承的原因，不是因为这些“遗产”的性质，而是因为它们压根儿就不是遗产。认真分析学者所举之例，无一属于依据其性质不得继承的遗产，^{①⑧}充其量属于“依其性质不能继承的财产”。“依据其性质不得继承的遗产”唯有本文所界定之被限定继承的遗产，如果非要冠以“性质”，可称之为“血缘传承性”，即具有血缘传承性质的遗产，非财产本源主体的血亲继承人不得继承。可见，遗产的限定继承应取决于继承人的身份与遗产的性质，而遗产的性质取决于遗产的来源。

继承人是配偶的，其继承遗产的范围应限于先逝配偶遗产中属于婚后劳动所得并经分割共有财产后归先逝配偶个人所有的部分。先逝配偶婚后劳动所得财产，主要指《民法典》第1062条第1-3项规定的财产，除此之外，还包括以其工作者身份获得的财产，如：实际取得或者应当取得的住房补贴、住房公积金，实际取得或者应当取得的养老保险金、破产安置补偿费，随军未就业的军人配偶保险辅助费、军人的复员费、自主择业费等。此外，《民法典》第1063条规定的“一方专用的生活用品”如果是婚后劳动所得购置的，应当列入婚后劳动所得财产；而《民法典》第1063条规定的“因受到人身损害获得的赔偿或者补偿”虽非劳动所得，但若是婚后遭受人身损害的，配偶因此也承担精神痛苦，并承受更多的家庭经济、家务等负担，因此，若该赔偿或补偿于先逝配偶死亡时有剩余的，亦应参照婚后劳动所得财产进行继承。上述财产以外的财产，包括婚前财产以及继承或受赠的财产，可称为先逝配偶的自有财产，生存配偶不得继承。很多国家对先逝配偶的自有财产都规定了各种不同的限制，《路易斯安娜民法典》将生存配偶继承遗产的范围限于先逝配偶遗产中共同财产的份额，且以先逝配偶无直系卑血亲为前提条件，先逝配偶有直系卑血亲的，生存配偶仅就该财产享有益权，且该用益权终止

①⑥ 黄薇主编：《中华人民共和国民法典解读》（5），中国法制出版社2020年版，第337页。

①⑦ 杨立新：《中国民法典释评 继承编》，中国人民大学出版社2020年版，第32页。

①⑧ 对于被继承人生前签署的劳动合同，如果被继承人生前已履行合同义务，对方尚未支付报酬，则报酬请求权作为债权是遗产，完全可以继承；如果被继承人生前尚未履行合同义务，则因其死亡而使得合同履行不能，因而不存在报酬请求权之说，更遑论遗产继承问题；对于烈士近亲属的抚恤金、残疾补助金、贫困人员的最低生活保障金等，如果被继承人生前已经获得款项并有结余，死亡时遗留的结余是可以继承的遗产，而作为获得这些款项的资格性权利，在被继承人死亡时即消灭，不属于遗产。





于生存配偶死亡或再婚;^①对于先逝配偶排他的个人自有财产^②则有更严格的限制,先逝配偶有直系卑血亲、父母、兄弟姐妹及其晚辈血亲的,生存配偶均不得继承^③。《法国民法典》将配偶在婚姻关系存续期间以各自的技能取得的财产以及自有财产的收益结余等界定为共有财产^④,将婚姻关系存续前的财产、因继承或受赠获得的财产,以及婚姻关系存续期间取得但依其性质属于个人所有的财产界定为个人专有财产^⑤。对于先逝配偶的遗产,《法国民法典》赋予生存配偶不固定继承顺位:先逝配偶有直系卑血亲的,生存配偶可以取得先逝配偶全部财产的用益权,或者先逝配偶 1/4 财产的所有权;先逝配偶没有直系卑血亲但父母健在的,生存配偶可以继承先逝配偶遗产的一半;先逝配偶既无直系卑血亲又无父母的,生存配偶可以继承全部遗产。^⑥但对先逝配偶遗产中继承或受赠于其父母的财产,即便先逝配偶既无直系卑血亲亦无父母,生存配偶亦不得继承遗产的全部。^⑦《德国民法典》采约定共同财产制。若夫妻依法约定采取共同财产制的,生存配偶的法定继承权完全依照第 1931 条^⑧确定,但“死者的遗产仅包括其在共同财产中所占的份额”^⑨。《俄罗斯联邦民法典》第 1150 条在对配偶继承权进行规定时强调先逝配偶在共有财产中的份额属于遗产,并按照法典规定的规则转移给继承人。^⑩

除了配偶遗产的限定继承外,其他继承人继承的遗产也应限定于特定的范围:(1)继承人是继子女的,其继承遗产的范围应限定于继父母遗产中属于继父母与生父母结婚后共同生活期间劳动所得并经分割夫妻财产后归继父母个人所有的部分。事实上,继子女如同生子女一样享有继承权是我国的特色,很多国家均无继子女继承权的规定,即便继子女与继父母长期共同生活,形成事实上的亲子关系,也不享有继承权,相当于将被继承人的所有遗产排除在继子女继承的范围之外。^⑪(2)继承人是父母的(包括继父母、养父母),其继承遗产的范围应限定于被继承人劳动所得的财产以及被继承人遗产中继承或受赠于该父/母或其直系血亲的财产。具体而言,父母未离异且被继承人无晚辈直系

^① 参见《路易斯安娜民法典》第 889、890 条。

^② 《路易斯安娜民法典》第 2341 条规定:夫妻一方的单独财产是排他的。它包括:夫妻一方在夫妻共同财产制形成前获得的财产;夫妻一方利用单独财产获得的财产,或者利用单独财产和夫妻共同财产获得的财产,其中夫妻共同财产价值远远小于单独财产的价值;夫妻一方获得的对其个人作出的继承和赠与;夫妻一方从对方手中获得的,因对方违约或在管理夫妻共同财产过程中的欺诈和恶意致使一方所受损失的损害赔偿;夫妻一方在管理其单独财产时获得的损害赔偿金或其他补偿;以及夫妻一方在夫妻共同财产制存续期间主动分割财产所获得的财产。

^③ 参见《路易斯安娜民法典》第 891、892 条。

^④ 参见《法国民法典》第 1401 条。

^⑤ 参见《法国民法典》第 1404、1405 条。

^⑥ 参见《法国民法典》第 757、757-1、757-2 条。

^⑦ 参见《法国民法典》第 757-3 条。

^⑧ 《德国民法典》第 1931 条是关于配偶继承顺位及继承份额的规定,生存配偶在与被继承人的直系卑血亲一起继承时,继承遗产的 1/4;在与父母、父母的直系卑血亲,以及祖父母、外祖父母一起继承遗产时,继承遗产的一半;被继承人没有前述血亲继承人的,可以继承全部遗产。

^⑨ [德]雷纳·弗兰克、托比亚斯·海尔姆斯:《德国继承法》(第 6 版),王葆蔚、林佳业译,中国政法大学出版社 2015 年版,第 26 页。

^⑩ 参见《俄罗斯联邦民法典》(全译本),黄道秀译,北京大学出版社 2007 年版,第 397-398 页。

^⑪ 参见前注^⑨,雷纳·弗兰克、托比亚斯·海尔姆斯书,第 8 页。





血亲的,母亲可以继承被继承人遗产中继承或受赠于父亲的财产;同样,父亲也可继承被继承人遗产中继承或受赠于母亲的财产。但被继承人遗产中继承或受赠于祖父母的遗产,父亲可以继承,母亲不得继承;被继承人遗产中继承或受赠于外祖父母的遗产,母亲可以继承,父亲不得继承。被继承人遗产中所有源自于血亲的财产,继父母均不得继承,反之亦然。(3)继承人是丧偶儿媳或丧偶女婿的,其继承遗产的范围限于姻缘关系成立后被继承人劳动所得。(4)继承人是半血缘兄弟姐妹或继兄弟姐妹的,继承的遗产限于被继承人劳动所得的范围。继承人是同父异母的兄弟姐妹的,被继承人遗产中属于继承或受赠于其母亲及母系血亲的财产,继承人不得继承;继承人是同母异父的兄弟姐妹的,被继承人遗产中属于继承或受赠于其父亲或父系血亲的财产,继承人不得继承。(5)继承人是祖父母、外祖父母的,继承遗产的范围限于被继承人劳动所得财产,被继承人遗产中属于继承或受赠于其祖父母及父亲的财产,外祖父母不得继承,被继承人遗产中源于继承或受赠于其外祖父母、母亲的财产,祖父母不得继承。

依此限定继承,前述诸多事例会得出与无限继承完全不同但更加公平合理的裁判结果:【事例1】中,在甲男1800万元的遗产中,再婚生存配偶与继子继承的遗产限于婚后劳动所得并归甲男个人所有的50万元范围内。鉴于生存配偶对夫妻共同财产的贡献、继子年幼以及生存配偶在甲男病危之时所给与的照顾,可以适当多分。【事例2】中,生存配偶对被继承人遗产中源于被继承人的父亲、祖母赠与的财产不得继承,继承遗产的范围限于婚后劳动所得并经分割后归被继承人所有的部分,即在100万元的范围内。鉴于配偶与被继承人共同生活,对夫妻共有财产具有贡献,对被继承人给予生活上的关照、情感上的慰藉,可以适当多分。【事例3】中,刘女的8000万元遗产由其儿子与母亲均等继承后,其儿子的4100万元遗产不可全部由唯一的第一顺位继承人——儿子的父亲,即刘女的前夫继承,刘女的前夫仅就其儿子遗产中属于自己劳动所得财产100万元享有继承权。

(二) 遗产限定继承论的时代意义

在民法典继承编的现有规范体系下,如何在遵循家庭伦理道德的同时,尊重、保护财产的个体利益;如何在确保“遗产下流”的同时,又弘扬中华民族的传统美德,保障继承权各权利主体的法律地位;如何通过法的教育功能改变、矫正改革大潮冲击下扭曲的金钱观、荣辱观,是这个时代提出的重要命题。限定继承论的发现与揭示对于合理地解决以上命题具有重要的时代意义。

1. 准确地回应现代家庭伦理的文化共识

家庭伦理的核心问题是婚姻关系和代际关系。家庭伦理有鲜明的时代性,每一时代的家庭伦理都与那个时代的经济、政治、法律、风俗、文化等社会诸因素密切相关;而每一时代的家庭伦理又是婚姻关系、代际关系是否道德的评判标准。^{③④}在中国五千年的历史长河中,家庭伦理的嬗变历程即是家族本位不断向个人本位演进的过程,每一次演进都

^{③④} 参见前注⑪,王歌雅文,第9-10页。





使得家庭伦理更趋于文明化、科学化、人文化,更强调人的价值、尊严和人的平等、自由。“改革开放40年,伦理道德是受激荡最巨大和最深刻的领域之一”^①。现代家庭伦理越来越趋向个人本位嬗变,最突出的表现是婚姻个体性意义增强及两性关系的多元化。在家庭共同体整体利益以及婚姻、家庭社会功能的主流观念下,中国大众对两性交往中的多元亲密关系已经持开放态度,将之视为个体生活方式的选择:离婚不再为人耻笑,“试婚”“同居”不再被认为违背伦理,34.8%的受访者对“婚外情”认为不应以“好”与“坏”予以评判。^②婚姻个体性意义增强及多元两性亲密关系的常态化使婚姻的稳定性的遭遇前所未有的挑战。婚姻中“自由”与“责任”,个体权利、情感满足与家庭共同体利益之间的冲突呈现出来,而经济发展带来的私人财富的增长更为这些冲突的凸显助了一臂之力。与两性关系的多元、松散相反,血缘关系在现代中国“新五伦”的伦理关系中处于绝对优先地位,是当今社会大众的绝对共识,^③具体表现为在直系尊血亲与直系卑血亲之间存在养老、扶幼、资助与财富传承的期待与实际意义上的互动。尽管在代际交往中对付出与回报不乏理性算计者,但血缘关系总能够战胜个体理性而成为代际关系的坚强纽带。父母与成年子女之间,乃至祖父母、外祖父母与孙子女、外孙子女之间以血缘为纽带而形成的利益共同体自然地排斥姻亲关系的介入。由此,在现代中国新型伦理关系下,以血缘关系为纽带和以夫妻关系为纽带的两大共同体之间的利益冲突日显,而经济发展带来的私人财富的增长更加剧了这一冲突。

正视现代家庭伦理的大众共识,正确确定遗产的流向是平衡、化解这些冲突的重要途径和手段。首先,以夫妻关系为纽带的家庭共同体是“家”的立命之本,平衡化解冲突须以培育、强化家庭成员的家庭共同体意识,维护家庭共同体整体利益为重心,这就要求必须确保以夫妻关系为核心的家庭成员之继承权主体地位,尤其要保障配偶继承权及配偶关系辐射的继子女、丧偶儿媳/丧偶女婿等姻缘关系人的继承权。以此鼓励处于婚姻家庭关系中的人们相互支持、相互关爱,共同努力创造财富,增强家庭共同体的凝聚力和整体荣誉感。其次,不忽视对婚姻各方个人意志自由和个体权益诉求的尊重,肯认以血缘关系为纽带的代际关系在家庭伦理关系中绝对优势的普遍共识,使遗产尽可能地在血缘关系的亲属间流转。遗产的限定继承排除父/母对被继承人遗产中源于外祖父母/祖父母的财产,或者源于离异的母/父的财产的继承;排除生存配偶对被继承人遗产中源于其直系尊血亲、直系卑血亲,以及旁系血亲财产的继承;排除继子女对被继承人遗产中源于其血亲的财产或前妻/前夫的财产的继承;排除半血缘的兄弟姐妹对被继承人遗产中源于与继承人无血缘关系人的财产的继承……实现遗产在血亲间流转,尤其是至上

① 樊浩:《中国社会大众伦理道德发展的文化共识——基于改革开放40年持续调查的数据》,载《中国社会科学》2019年第8期,第26页。

② 参见张晶晶:《现代家庭的伦理承载力——基于2017年全国道德调查的实证分析》,载《道德与文明》2019年第3期,第95-98页。

③ 调查发现,社会大众对最重要的五种伦理关系,即父母子女、夫妻、兄弟姐妹、个人与社会、个人与国家的“新五伦”已经形成共识。且在三次全国调查、两次江苏独立调查中,排在前三位的均为父母子女、夫妻、兄弟姐妹。父母子女始终居“新五伦”之首。参见前注①,樊浩文,第31-32页。





而下流转的目标,以此有效地保护血缘关系共同体的利益。

自1950年《婚姻法》至今,我国夫妻财产制呈现了共同财产范围日渐缩小的趋势^{③④}及“婚后所得共同制向婚后劳动所得共同制进化之趋势”^{③⑤}。社会的发展进步促使家庭伦理的理念超越,而一旦理念的超越形成全社会的文化共识,也就形成了社会大众公认的伦理道德标准,法律的使命就在于通过伦理道德的制度化最终成就理念的超越。

2. 合理地解决父母继承顺位的难题

《民法典》编纂中一直存在着关于父母法定继承顺位的争论,坚持父母第一法定继承顺位是中国道德传统、价值理念的要求,但有违背“遗产下流”的继承法逻辑之嫌。在原《继承法》立法之初,因为私人财富的相对匮乏,父母继承的遗产仅具有赡养的功能,不会影响“遗产下流”。父母继承顺位问题仅是我们这个时代的立法难题。

父母为被继承人的尊亲属,当其继承的遗产远大于其晚年生活所需数额时,父母的第一继承顺位将导致被继承人的遗产经由父母流向父母的其他继承人。但若因此将父母降至第二继承顺位,遗产的无限继承将可能对“遗产下流”造成更大威胁。如【事例3】中,当刘女与儿子在同一事件中身亡时,如果将母亲作为第二顺位继承人,刘女的遗产8000万元将全部由儿子继承,儿子继承母亲的8000万元连同自己的财产100万元再全部由儿子的父亲,即刘女的前夫继承。母亲的第二继承顺位导致遗产流向了血亲之外。如今,改革开放后第一代创业人或高收入者年逾花甲,他们创造了财富,也缔造了新中国第一代啃老族。当子女的大部分财产,甚至全部财产源于继承或受赠时,若子女先于父母死亡,父母的第二继承顺位便意味着被继承人遗产中源自父母的财产将经由子女的婚姻而流向他处。实际上,规定父母第二顺位及配偶不固定顺位的民法典通常将先逝配偶继承或受赠获得的财产排除在配偶继承权客体之外。只注意到其他民法典父母第二顺位的规定,而没有注意到配偶继承权在遗产范围上的限制性规定,就试图借鉴其他民法典,其结果必然适得其反。

父母法定继承顺位的难题本质上并不是对伦理道德的冲击,而是父母与配偶之间利益的博弈,或者说是血亲与姻亲之间的利益博弈,保持父母的第一继承顺位,科学合理地界定继承遗产的范围及继承份额应当是破解难题最好的方法。遗产限定继承论合理地限定姻缘关系人继承遗产的范围,可以防范父母的遗产因子女婚姻转由姻亲继承,甚至可以防范被继承人遗产中所有源于血亲的财产流向非血亲,以尽可能地保证遗产自上而下地流向血亲继承人。同时,我国《民法典》虽然没有明确的配偶与子女继承份额优越的条款,但完全可以借助第1130条规定来实现,例如,被继承人的子女因年幼依靠被继承人扶养或生活有特殊困难又缺乏劳动能力的,适当多分遗产;因与被继承人共同生

^{③④} 例如,司法解释明确将个人财产所生孳息和自然增值、养老金中非婚后个人缴纳部分、夫妻一方父母婚后出资购买且登记在该方名下的房产排除在共同财产的范围之外。司法解释亦将婚后父母双方共同出资购买且登记在一方名下的房产认定为按份共有,从而排除所得共同制共同共有规定的适用。参见夏吟兰、刘征峰:《两岸夫妻财产制度的传统继承与现代变革——从夫权专制到男女平权》,载《中国政法大学学报》2013年第6期,第47页。

^{③⑤} 前注^{③④},夏吟兰、刘征峰文,第47页。





活,在家庭中共同劳动、同甘共苦,对家庭财产具有创造性贡献而具有继承权正权性根据的配偶^{③6},因对先逝配偶予以生活上的呵护、感情上的慰藉以及病重期间的照顾等因素,适当多分遗产。换言之,在不触及父母根本利益的前提下,赋予生存配偶和子女较优越的继承份额,由此限缩父母的继承份额,使父母的继承份额尽可能地接近其晚年安逸生活所需的费用,最大限度地避免被继承人自己一生劳动获得的财产借由父母转由旁系血亲继承,确保被继承人遗产最终留传给自己的直系卑血亲。^{③7}总之,合理界定配偶继承遗产的范围和份额,远比改变父母继承顺位更可以满足“遗产下流”的夙愿,不仅能弘扬中华民族敬老尊老的传统美德、发挥遗产固有的养老功能,更是中国当代“新五伦”伦理道德的必然要求和有力回应。

3. 有效地实现家事法的教育功能

家作为人生命和生活开始的地方,也是品质教育开始的地方,“人人身上的原始品质,都是由家先天遗传和后天培训的结果的一部分”^{③8},人类最初的道德与价值,实际上是家的产物,一个没有在家中爱或被爱过的孩子,很难不在爱能力和一般道德能力的随后发展中趋于低能乃至残废^{③9}。习近平总书记特别注重家庭建设,他强调,要重视家庭建设,注重家教、注重家风,紧密结合培育和弘扬社会主义核心价值观,促进家庭和睦,促进亲人相亲相爱,使千千万万个家庭成为国家发展、民族进步、社会和谐的重要基点。^{④0}

在错综复杂的家庭关系中,财产关系始终是家庭成员之间、近亲属之间和谐的决定性因素。^{④1}《民法典》不仅为“法官提供尽量精确高效的裁判技术”^{④2},还为民众呈现一部内容全面、条款清晰的生活教科书、文明教科书和法治教科书,为人们提供完整的行为准则,深刻影响人们的思想意识。《民法典》对于家庭和谐关系的维系,对于家风、家教建设,对于每一位源自家庭的人的品质、道德的修养都具有至关重要的作用,而遗产继承亦是其中不可或缺的重要制度。但家庭财富匮乏时代的遗产无限继承论于夫妻财产上表达的“你的,就是我的”之思想理念,在家庭财富极大丰富的今天成为亲属之间,尤其是姻亲之间“算计”与“防范算计”、“争夺”与“捍卫”的斗争和较量之思想源头,对整个社会的风气,对年轻人正确的人生观、道德观的形成产生不良影响。针对不良的社会风气,舆论宣传、道德教化、典型示范等方式固然重要^{④3},但在所有的方式方法中,法的教育、教化作用是最有力度的。我国台湾地区的民事法律规定对继承人的范围经历了从

^{③6} 参见陈苇主编:《外国继承法比较与中国民法典继承编制定研究》,北京大学出版社2011年版,第369页。

^{③7} 生存配偶继承先逝配偶遗产之后再婚的,该项财产因属于再婚的婚前财产,再婚配偶无缘继承,仅其子女有权继承,生存配偶的优越继承权不妨碍遗产下流。

^{③8} 笑思:《家哲学——西方人的盲点》,商务印书馆2010年版,第40页。

^{③9} 参见前注^{③8},笑思书,第475页。

^{④0} 参见习近平:《注重家庭,注重家教,注重家风》(2016年12月12日),载《习近平谈治国理政》(第2卷),外文出版社2017年版,第353-356页。

^{④1} 参见前注^{③8},马新彦文,第5页。

^{④2} 朱庆育:《民法总论》,北京大学出版社2013年版,第34页。

^{④3} 参见杨松菊:《社会主义核心价值观对社会风气治理的引领》,载《求索》2016年第6期,第17页。





无限亲属继承主义到有限亲属继承主义的变革,即旨在避免对被继承人未有感情投入的远亲不为被继承人死亡而悲哀、反为得到意外之财而快乐的情形发生。^④ 遗产无限继承论向限定继承论的转变远比无限亲属继承主义向有限亲属继承主义的转变更具意义,它能够防止人们对被继承人遗产的贪婪,利于引导、教育人们树立正确的价值观与金钱观,鼓励处于婚姻关系中的人们彼此忠诚、相互支持,共同努力创造属于自己的财富,以此提高公民的道德修养,培育勤劳致富的思想美德,在金钱面前做到稳重自持与坚定自励,使整个社会形成知荣辱、讲正气、作奉献、促和谐的良好风尚。

三、遗产限定继承论的价值基础

民法法典化实际上是逻辑严密的体系化建设过程,体系是民法典的生命,“外在体系的目标是逻辑一致性,内在体系的目标是价值理念的统一性”^⑤。内在体系是外在体系建构的价值基础,外在体系是内在体系的价值表彰与实现。民法典的体系化建设从塑造、凝练民法典所欲追求的价值目标出发,经由抽象出的民法基本原则以最直观地表达民法典的价值理念,并最终实现基本原则的规范化和具体化。在这个逻辑链条中,价值体系的构建是最基础、最重要的一环。社会主义核心价值观是民法典制度体系的价值源泉,不仅要融入民法典编纂的过程之中,还要融入民法典解释与适用的全过程。

(一) 遗产限定继承论的自由价值

自由是人类共同的价值追求和崇高理想,将自由作为社会主义核心价值观符合党的执政理念,是对人民根本利益的尊重和确证。^⑥ 在民法的制度体系内,自由价值的追求旨在给予人民广泛的创设权利、行使权利、处分权利,最大化地实现合法利益的自由。而人们在物质方面所有对自由的渴望均凝结于财产所有权的获得、支配与处分。因为财产所有权培育人的主体性与自主决定意识的形成,它不仅是满足人们实现自由的物质基础,还是个人发展与人格尊严形成的必备条件。因此,自财产所有权产生那一天起,便与自由形成唇齿相依的关系。遗产是被继承人一生勤劳努力获得的财产,饱含着他一生的辛苦,自主确定遗产的走向是被继承人最高的自由诉求。自由价值应当是继承法的根本价值。

继承法作为财产传承的法律规范受限于生产力的发展水平。原《继承法》制定之初,因为财富的有限性,遗产的传承被赋予了协助被继承人继续履行其生前应尽扶养义务的“家庭职能”,当公民的财富获得巨大的增长,尤其是从单纯的生活资料演变和发展为既包含生活资料又包含生产资料在内的混合性财产的时候,^⑦ 遗产就不仅仅用来满足对被扶养人的扶养。此时,被继承人比以往任何时候都更加具有按照自己的意志安排遗

^④ 参见林秀雄:《继承法讲义》(第5版),台湾地区元照出版有限公司2012年版,第16页。

^⑤ 方新军:《内在体系外显与民法典体系融贯性的实现——对〈民法总则〉基本原则规定的评论》,载《中外法学》2017年第3期,第575页。

^⑥ 参见张苗苗:《社会主义核心价值观内容解读之“自由”》,载《思想政治教育研究》2015年第1期,第43页。

^⑦ 参见张玉敏:《法定继承人范围和顺序的确定》,载《法学》2012年第8期,第16页。



产去向的渴望,因为“财富的增长不仅在客观上为人们对个人财产利用、分配与处分提供广阔的自主空间,也培育了人们自主行使权利的自由意识”^{④8}。因此,“继承权的根据应当是死者生前处分自己身后遗产的愿望”^{④9},尊重被继承人的意志是对所有权最好的保护,也是对被继承人人格尊严的尊重。

“遗产依血缘下流”是遗产传承的真谛,是千古不变的人心表白,确保遗产依血缘下流是继承法自由价值的最好落实,也是验证自由价值是否落实的真正标准。如前所述,对“遗产依血缘下流”构成最大威胁的,不是配偶及姻缘关系继承人的继承权,也不是父母第一继承顺位,而是遗产的无限继承。遗产限定继承论以尊重继承权主体法律地位为前提,以科学划定继承权主体继承遗产范围的手段,以合理适用《民法典》第1130条为路径,有助于实现“遗产依血缘下流”的终极目标。因此,遗产限定继承论是《民法典》规范体系内“遗产以血缘下流”的根本保障,是所有被继承人根本意志的终极体现。

(二) 遗产限定继承论的公正、平价值

与自由价值一样,公正、平价值是人民群众最根本的利益需求,是民法制度体系的价值基础,是法永恒的价值追求。原《继承法》坚持的公正、平价值理念首先表现在确立了男女平等原则,赋予男女平等的继承权。随着社会的进步与发展,男女不平等的社会现实得到基本改变,在此背景下,《民法典》应当有更高的公正、平的价值追求。

遗产无限继承论不分遗产的来源与性质,不问姻亲或血亲,赋予所有继承权主体同等的继承权,看似公平,实则潜藏巨大的不公平。夫妻双方婚后辛勤劳动、携手努力创造的财富,先逝配偶的父母与配偶享有同一继承顺位、同等继承份额,再经由先逝配偶的父母转由先逝配偶的兄弟姐妹及其子女,甚至先逝配偶的父母之再婚配偶及其子女,对于生存配偶及先逝配偶的子女而言显失公平;就先逝配偶自父母处继承或受赠获得的财产,生存配偶与先逝配偶的父母享有同一继承顺位、同等继承份额,对于先逝配偶的父母及其子女而言显失公平;就先逝配偶遗产中继承于前妻或前夫的遗产,生存配偶与先逝配偶子女享有同等的继承份额,对于先逝配偶的子女而言显失公平;就继父母遗产中继承于前夫/前妻或父母、祖父母的财产,继子女与生子女均等继承,对于生子女而言显失公平;就子女遗产中继承或受赠于生母的遗产,已与生母离异的生父继承,对于生母而言显失公平;就孙子女遗产中继承或受赠于外祖父母的财产,祖父母继承,对于外祖父母等母系血亲而言显失公平……

遗产限定继承论将继承人得继承的遗产限定在一定的范围之内,不同主体有不同的遗产范围限定,看似“不同”,却可以真正地实现公正、平。夫妻关系存续期间双方相互扶持、共同努力并勤俭持家积累的财富,生存配偶具有重大的贡献,其享有比先逝配偶父母优越的继承份额,不仅是对其情感的慰藉,更是对其婚姻关系存续期间所付出的努力与奉献的尊重和回报,还可有效地防止他们婚姻期间共同创造的财富借由先逝配偶的

^{④8} 郑倩:《论尊重被继承人意志原则在继承法中的定位》,载《求是学刊》2016年第3期,第102页。

^{④9} 前注^{④6},张玉敏文,第16页。



父母流转至先逝配偶的兄弟姐妹。对于先逝配偶遗产中继承或受赠于父母或其他长辈的财产,先逝配偶的血缘亲属有较之生存配偶优先的继承顺位;对于先逝配偶遗产中继承于前妻或前夫的遗产,生存配偶不享有继承权,避免了生存配偶的不劳而获。对于子女遗产中继承或受赠于外祖父母、祖父母或其前妻/前夫的财产,父、母不享有继承权;对于继父母遗产中继承、受赠于父母或前妻/前夫的财产,继子女不享有继承权……可以实现遗产传承的纯粹性与道德性,真正地实现法的公平、平等价值。

(三) 遗产限定继承论的和谐、友善价值

家庭是社会的细胞,家庭关系中的和谐、友善对整个社会稳定与和谐发展至关重要。^⑤家庭和谐的重要基础是人与人之间的相互尊重,既要互相尊重对方的思想、情感,又要尊重他们对利益、对公正及自由的诉求。公婆、岳父母要尊重儿子与儿媳、女儿与女婿之间的感情,尊重他们为家庭建设而付出的劳动与辛苦,容忍他们的感情在天平上重于对自己的感情;儿媳、女婿要尊重公婆、岳父母对自己子女的情感,尊重他们安排自己财产的意愿,尊重他们的利益诉求;子女要尊重父或母与再婚配偶之间的情感,尊重他们之间的利益有高于对自己利益的诉求。

遗产限定继承论通过划定不同身份关系继承人继承遗产的范围,教导、促成了家庭成员、近亲属之间的相互尊重和理解,使得对于丈夫继承或受赠获得的财产,妻子不心存与公婆争夺遗产的杂念;对于丈夫继承于前妻的财产,现任妻子不心存与丈夫的亲生子女争夺遗产的杂念;对于儿子与儿媳共同劳动、勤勉持家积累的财富,公婆也不心存与儿媳争夺遗产的杂念;对于孙子女继承或受赠于祖父母的财产,外祖父母或母亲不心存与孙子女血缘亲属争夺遗产的杂念;对于继父母继承或受赠于长辈血亲或前妻、前夫的财产,继子女不心存与生子女争夺遗产的杂念。所有与遗产有关系的人都在理性的、公平的范围享受自己的继承权,人与人之间就会在和谐、友好的氛围中相处。尤其是,遗产的限定继承为被继承人及利害关系人以意思表示方式排除遗产的限定留下了伏笔,如公婆、岳父母有能力排除对儿媳、女婿继承遗产的限制、继父母有能力排除对继子女继承遗产的限制,更易于激励姻亲关系的和谐相处。这样的法律逻辑,远比法律赋予其无限继承的权利,被继承人及利害关系人剥夺其继承权更有利于姻亲关系之间的和谐。家庭中的不和谐因素一经排除,生活中的和谐之美将充满人间。

(四) 配偶遗产限定继承论的文明价值

社会交往催生了文明并促进其发展,在人类交往的历史进程中,形成了人类文明的四种基本形态:物质文明、精神文明、制度文明和生态文明。其中,物质文明的实现依赖于经济体制下的市场效能,精神文明建设则依赖于公民思想内涵、道德情操和文化水准的培育和提升。文明是一切脱离野蛮、脱离低级趣味的行为与思想的总和。当一个民族大多数人自我意识畸形膨胀,充满着对物质的贪欲、对他人财富的垂涎、行为粗俗鄙劣,

^⑤ 参见郭明瑞:《民法典继承编应弘扬社会主义核心价值观——兼论〈民法典各分编继承编(草案)〉》,载《烟台大学学报(哲学社会科学版)》2019年第3期,第24页。



那么这个民族就远离了文明,甚至被文明所唾弃。因此,继承法作为遗产传承的法律规范应当肩负起弘扬文明价值的重任。

遗产限定继承论对于被遗产诱惑的人们具有积极的教育、引领作用,它告诉人们最朴实的道理,世上从来就没有天上掉下来的馅饼,没有不付出就可以获得的财富;它划定了继承人继承遗产的界限,对于不能继承的遗产没有资格与他人争夺,从而净化了亲属之间的关系,摈弃了“不以人亡而悲哀,仅以快财而快乐”卑劣行径;它赋予生存配偶对被继承人遗产中源于婚姻关系存续期间以劳动获得财产较优越的继承份额,以遗产的传承表达人类文明中对爱情的崇高敬意及对婚姻的最大尊重;它支持父母的第一继承顺位,并对特定遗产赋予血亲继承人的继承权对姻亲继承人继承权的排斥效力,表达了文明社会中对父母意愿的尊重,对父母养育之恩的回馈,以及对父母失子之痛的慰藉。总之,遗产限定继承论有助于人们脱离遗产分割中野蛮、低级趣味的行为和思想。^{⑤1}

四、遗产限定继承论体系内的规范梳理

旨在限制财产本源主体的非血亲继承人继承血缘传承性遗产的遗产限定继承论关涉《民法典》诸多规范,该各条款之间必须保持内在体系逻辑一致性、统一性,及外在体系的法律规范之间的协调性、互助性、相互渗透性,只有这样,“体系效益中的体系解释循环、规范冲突中的目的解释也才能实现”^{⑤2}。

(一) 血缘传承性遗产的流向

《民法典》第1127条是对法定继承人继承顺位的规定,依其规定,婚生子女、非婚生子女、养子女、有抚养关系的继子女,生父母、养父母、有抚养关系的继父母与生存配偶为第一顺位的继承人;全血缘兄弟姐妹、半血缘兄弟姐妹、养兄弟姐妹、有抚养关系的继兄弟姐妹与祖父母、外祖父母为第二顺位的继承人。遗产限定继承论将血缘传承性遗产排除在财产本源主体的非血亲继承人可继承遗产的范围之外,那么,该项遗产在《民法典》第1127条的框架下应该流向何方是首先需要梳理的问题。

首先,被继承人死亡时有直系卑血亲的,被继承人遗产中源于继承或受赠的财产,应由被继承人的直系卑血亲继承。这是因为被继承人遗产中属于继承或受赠的财产多源于其血亲或先逝配偶,而他们同时也是作为继承人的直系卑血亲的血亲。直系卑血亲的无限继承属于“遗产依血缘下流”封闭链条中的一个环节,不违背被继承人及所有财产的本源主体的意志以及他们对遗产走向的期待或预期^{⑤3}。如果被继承人继承先逝配偶遗

⑤1 人类社会的文明源于社会交往,当社会交往突破民族、突破地域,甚至国界时,多元文明在相互影响、相互依赖和相互渗透的过程中趋向一体化。参见张倩红、刘洪洁:《从文明交往到文明自觉——彭树智先生的文明交往史观》,载《史学研究》2016年第4期,第124页。国外法关于配偶继承权在很多方面的相似规定表明,法律所隐含的文明价值理念是人类文明发展的结果,应当为人类所共享。

⑤2 谢鸿飞:《民法典的外部体系效益及其扩张》,载《环球法律评论》2018年第2期,第35页。

⑤3 即便被继承人遗产中有源于其非血亲,如继父母、继子女的财产,但在限定继承论下,继承人继承遗产的正当性决定了其直系卑血亲无限继承的正当性。

产后与他人再婚,并与再婚配偶又生子女,该新生子女的无限继承似乎有阻碍遗产依血缘下流之嫌,但是,在遗产的限定继承下,被继承人遗产中源于其前妻或前夫的财产是他们婚姻关系存续期间共同生活、共同努力创造的财富,被继承人对财富的创造付出了努力,具有贡献,相当于其劳动获得的财产,其直系卑血亲继承具有正当性。如前述【事例1】中,甲男遗产中继承、受赠于父母的财产、继承于前妻的财产,以及与前妻共同生活期间的共有财产份额共计1750万元,均由被继承人的直系卑血亲独自继承,即便该卑血亲是被继承人与他人所生也无妨。

其次,被继承人没有直系卑血亲但被继承人死亡时遗产的本源主体仍健在的,发生遗产回转——由遗产的本源主体继承,且自被继承人死亡时发生物权变动。如前述【事例2】中,儿子没有直系卑血亲且父亲与祖母均健在,儿子遗产中受赠于父亲和祖母的财产于其身亡时发生回转,回归于父亲和祖母。《路易斯安娜民法典》第897条对此有类似的规定:被继承人遗产中如果有长辈先前赠与的不动产,被继承人无直系卑血亲的,该长辈得先于其他继承人继承该不动产。如果这些财产被转让,该长辈有权收取转让的价款。

最后,被继承人无直系卑血亲且遗产的本源主体先于被继承人死亡的,其遗产中源于继承或受赠的财产发生遗产的转向,由其他与被继承人或者遗产本源主体最近的血亲继承。父母健在的,由父母继承;既无直系卑血亲又无父母的,由有血缘关系的兄弟姐妹或其晚辈血亲继承;无有血缘关系兄弟姐妹及其晚辈血亲的,由其他长辈或旁系血亲继承。血缘关系的界定以财产本源主体与继承人之间的血缘事实为限。^{⑤4}如前述【事例3】中,刘女8000万元遗产由其儿子与母亲均等继承,对儿子继承于刘女的遗产,因儿子没有直系卑血亲,由处于第二顺位继承人的刘女的母亲继承。如果刘女没有母亲健在,但有兄弟姐妹健在的,则儿子继承刘女的全部遗产再由刘女的兄弟姐妹及其晚辈血亲继承。

(二) 夫妻共有财产分割之否定

《民法典》第1087、1153条规定,夫妻离婚时,按照照顾子女、女方和无过错方权益的原则对夫妻共同财产进行分割;夫妻一方死亡时,也应当进行夫妻共有财产的分割,除有约定的外,共同所有的财产的一半为先逝配偶的遗产,另一半为生存配偶所有。《民法典》第1062条规定,婚姻关系存续期间,夫妻一方继承或者受赠的财产,未有遗嘱或赠与合同确定只归一方所有的,为夫妻共同所有。这里引发的问题是,就夫妻关系存续期间继承或受赠并被认定为夫妻共同所有的财产,于夫妻离婚、一方先逝时,应否进行共有财产分割?从《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉婚姻家庭编的解释(一)》(法释〔2020〕22号)第81条^{⑤5}规定看,应当进行分割,但本文持相反态度。

^{⑤4} 全血缘的兄弟姐妹与被继承人一样,与财产本源主体均有血缘关系,无须细致甄别;而半血缘的兄弟姐妹须与财产本源主体的血缘关系进行比对,无血缘关系的,不得继承。但养兄弟姐妹视同全血缘兄弟姐妹。

^{⑤5} 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉婚姻家庭编的解释(一)》第81条规定:“婚姻关系存续期间,夫妻一方作为继承人依法可以继承的遗产,在继承人之间尚未实际分割,起诉离婚时另一方请求分割的,人民法院应当告知当事人在继承人之间实际分割遗产后另行起诉。”



现实生活中,继承或受赠的财产属于夫妻共有的,有两种情形:其一,遗嘱或赠与合同明确指明归夫妻共同所有;其二,遗嘱或赠与合同未明确指明归夫妻一方单独所有。就后者而言,实际上是在当事人未有明确意思表示的情况下所作的法律推定,只是推定为共同所有而未推定为一方单独所有而已。但无论是当事人的明示,还是法律的推定,都不能当然得出“夫妻离婚或一方先逝时,应当对该项共同所有的财产进行分割”的结论。因为财产本源主体“归夫妻共同所有”的意思以夫妻关系和睦、共同生活为前提,或者说,“夫妻关系和睦、共同生活”就是“归夫妻共同所有”整体意思的一部分,因关系不和睦而离婚或因死亡而不能共同生活时,该共同财产是否应当分割尚不在财产本源主体意思表示的范围之内——是否进行分割需要其另行作出特别的意思表示。在此情况下,财产本源主体有意思表示的,依其表示;未作明确的意思表示的,有“需要分割”及“无需分割”两种不同的判断认定,无论是哪一种认定,本质上都是对当事人意志的推定,应当以最大限度接近、还原当事人内心意思为准则。这就需要我们站在一般人的立场上探寻当事人的内心真意:站在父母的立场上,倾一生积蓄赠与或遗留给子女,意在助益子女婚姻美满、繁衍后代、幸福生活。婚姻关系处于存续状态,并且夫妻感情尚好的,父母希望且干预夫妻对财产共同行使占有、使用、收益,一旦子女离婚或先逝,没有任何父母愿意其留传给子女的财产经分割共有财产被子女的配偶掠走一半,这是当今社会大众的绝对共识。因此,婚姻关系存续期间对继承、受赠的财产形成的共有关系,一经离婚或一方死亡即行终止,其结果应是:与财产本源主体无血缘关系的配偶一方丧失对该项财产或该项财产之结余的共同所有权,而由继承或受赠该项财产的夫妻一方单独所有。这不仅是法的自由价值在家事法规范上的体现,也是遗产限定继承论体系内规范逻辑一致性的根本要求。

上海发生的一起因防范婚后继承财产的分割而杀人的案件令人扼腕叹息:陈某为了让其配偶贪图其母亲遗产的阴谋破灭,在母亲病逝前而离婚无望之际,不惜以母亲和自己的生命捍卫财产及婚姻的尊严。^⑤学者由此案件引发对我国夫妻财产制的反思,并提出立法完善的建议。笔者认为,只要我们坚持遗产限定继承论的思想内涵,坚持家事法的自由价值与道德本性,在《民法典》的现有框架下正确认知共同财产关系终止后的效果,此类悲剧将不会发生。

(三) 遗产限定继承的意定排除

《民法典》第1133条规定自然人可以通过遗嘱处分自己的个人财产,处分的方式有遗嘱继承、遗赠和遗嘱信托。遗产的限定继承符合社会大众的普遍共识,表达了一般人对自己遗产传承与遗产走向的合理预期。但不排除在特定的家庭氛围中,被继承人及财

^⑤ 陈某早年丧父,与年迈的母亲相依为命。30岁时与袁某成婚,意在好好孝敬母亲。不料,婚后袁某虐待母亲,并有图谋母亲三层小楼房产之意。陈某识破袁某意图,向法院起诉离婚,袁某好言相劝袁某撤诉,欲拖到母亲死后再与陈某离婚,以获得房产价值的一半的财产。陈某查知《继承法》第7条杀害被继承人丧失继承权的规定,遂于1998年7月19日毒死母亲,而后自杀身亡。参见曾春:《一起杀人案引发的思考——谈我国夫妻财产制的缺陷及其完善》,载《西南民族学院学报(哲学社会科学版)》1999年第2期,184页。



产的利害关系人对遗产进行不同于一般大众的特殊安排与处分,当被继承人及遗产的利害关系人有明确的意思表示排除对继承人的限制时,只要是他们真实的内心意愿,法律应当予以尊重,继承人可以无限继承。由此引发两个问题:其一,被排除限制的继承人取得遗产的性质是遗嘱继承,还是遗赠?其二,排除限制的表意人是否限于被继承人?

被排除限制的继承人取得遗产的性质为遗嘱继承抑或遗赠,事关物权变动的重要问题。前者,《民法典》第230条已有明确规定,自继承开始时发生物权变动的效力;后者,依据《民法典》第1124条,自受赠人为接受遗赠的意思表示时发生债权效力,但《民法典》未明文规定何时发生物权效力,学者观点也不一。篇幅所限,对此不予赘述。笔者认为,继承人取得遗产的性质当属遗嘱继承。尽管就血缘传承性遗产对特定身份的继承人予以了继承上的限制,但是,这些人仍不丧失继承人的身份。准确地说,限定继承旨在阻却继承人优先的继承顺位,将其继承顺位置于财产本源主体血亲继承人之后,而不是剥夺其继承人的身份。财产本源主体的血亲继承人均不健在的,在不违背善良风俗的情况下,继承人可以无限继承。因此,以意思表示的方式排除对继承人的限制,相当于将置后的继承顺位复原至优先顺位。既然以继承人的身份取得遗产,其性质无疑为遗嘱继承。

遗产限定继承意定排除须有明确的意思表示,且应以书面形式为之。其表意为被继承人抑或被继承人与其他遗产的利害关系人,具体应视情况不同而定。第一,先逝配偶遗产中属于其婚前劳动所得财产,或者其婚前因身体受到伤害获得的医疗费、残疾人生活补助费,军人的伤亡保险金、伤残补助金、医药生活补助费等的,仅依先逝配偶个人的意思表示即可排除生存配偶继承的限制;第二,被继承人遗产中属于受赠于父母或其他长辈财产的,须依被继承人及该长辈的共同意愿,方可排除继承人继承遗产的限制;第三,被继承人遗产中属于继承于父母或其他长辈遗产的,须由被继承人与该项遗产的非限定继承人共同实施排除限定继承的意思表示;第四,被继承人遗产中属于继承于其前妻或前夫的遗产的,须由被继承人与其和前妻/前夫所生子女共同为排除限定继承的意思表示。例如,母亲去世,父亲继承遗产后再婚,父亲去世时,对父亲遗产中源于继承母亲的遗产,须父亲与儿子共同为意思表示排除对再婚配偶的限制。

(四) 遗产份额均等继承条款的适用

《民法典》第1130条规定同顺位的法定继承人继承份额一般应当均等。如前所述,遗产无限继承论下,严格适用第1130条于现实生活中的所有个案,将有损于个案的公平与正义。由此得出结论:该条款不可以教条、僵化地直接适用于现实生活中的所有个案,法官应将该条款作为对规范领域内所有个案进行裁量和价值判断的一般性基础规则 and 方向指引,并根据变化莫测、纷繁复杂的案情确定适于个案的具体标准、条件,从而在保持《民法典》规范权威性与稳定性的前提下,兼顾实现法的形式正义与实质正义。这就意味着该条款不应被认定为审理个案的具体规则,而应被认定为继承份额分配领域的一般条款,并予以一般条款的动态体系化建设。^⑦一般条款动态体系化的关键在于,维持条

^⑦ 参见前注⑭,马新彦文,第33-37、39-40页。



款固有构成要件不变,由法官酌情确定适于个案的具体标准和条件,即具体要件根据动态的体系予以判定。^⑤ 遗产限定继承论的体系性阐释便是确定第 1130 条规范领域个案具体要件应当权衡与考量的重要因素,即保持“同一顺位继承人”要件不变,在身份复杂的同一顺位继承人之间,附以继承遗产范围的限定性条件,仅在非限定继承的遗产范围内,身份各异的继承人可以均等继承遗产;对于生活有困难又缺乏劳动能力的继承人,以及对被继承人尽了主要扶养义务或与被继承人共同生活的继承人,应当多分遗产;对于有扶养能力和扶养条件而不尽扶养义务的继承人,应当不分或者少分遗产。

结 语

《民法典》是生活事实、价值基础和形式逻辑的统一体,外部体系的建构是将基于事实和价值确定的法律素材组织为法命题的综合体,^⑥ 其体系效益的重要因素之一是规则体系逻辑的一致性,规则之间的协调性、互助性和相互渗透性。遗产的无限继承抑或限定继承与民法典继承编,甚至婚姻家庭编的诸多规范有着千丝万缕的联系,以《民法典》第 1122 条为解释路径而提出的根据来源的遗产限定继承论能够防范、避免无限继承论对第 1121 条数人死亡时间认定规则及第 1130 条均等继承规则的适用产生危及体系的风险,能够使第 1127、1129 条和第 1157 条保持《民法典》规范应有的道德性和自治性,并在一定程度上弥补第 1153、1062、1087 条在现实生活中可能发生的缺憾,甚至可以为《民法典》很多条款提供解释论的方向。总之,遗产的限定继承是解开民法典继承等编诸多条款难障的一把金钥匙,而社会主义核心价值观恰恰是其解开难障的力量源泉。

Abstract: ‘The theory of unlimited inheritance of the estate’ is the product of the Succession Law era and has a historical contribution. However, with the development of the economy, nowadays, private wealth grows tremendously, the types and sources of wealth are diversified, and modern family ethics change greatly. There are many disadvantages in insisting on this interpretation. On the basis of socialist core values, ‘the theory of limited inheritance of the estate’ can accurately respond to the cultural consensus of modern family ethics, reasonably solve the legislative and technical problems of parental succession, successfully realize the self-harmony and coordination between the provisions in the field of norms, and effectively play the educational function of family affairs law, so it should become an essential theoretical basis for the system construction of the *Civil Code*.

(责任编辑:任彦)

^⑤ 参见方新军:《融贯民法典外在体系和内在体系的编纂技术》,载《法制与社会发展》2019年第2期,第41页。

^⑥ 参见前注^⑤,谢鸿飞文,第30页。

